

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1396/2539

นาย จรูญ พานิช
นาย สมบัติ บ้านศาลเจ้า

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 189, มาตรา 151 เดิม, มาตรา 213, มาตรา 215, มาตรา 379,
มาตรา 380, มาตรา 456, มาตรา 459, มาตรา 461

สัญญาจะซื้อขายที่ดินที่ระบุว่าผู้ขายจะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่สำนักงานที่ดินหลังจากผู้ขายได้ทำการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินเรียบร้อยแล้วไม่เกิน 18 เดือนนั้น ไม่ใช่เงื่อนไขบังคับก่อนแต่เป็นข้อตกลงในการไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ผู้ซื้อว่าผู้ขายจะต้องแบ่งแยกที่ดินและจดทะเบียนโอนให้แก่ผู้ซื้อภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวซึ่งไม่พ้นวิสัยไม่ตกเป็นโมฆะ โจทก์รู้อยู่แล้วว่าที่ดินพิพาทตรงตำแหน่งที่โจทก์ตกลงซื้อจากจำเลยมีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเมื่อโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยแต่ผู้เดียวให้แบ่งแยกโฉนดที่ดินตรงตำแหน่งดังกล่าวโอนให้แก่โจทก์ตามข้อตกลงจึงอาจมีผลกระทบถึงสิทธิของเจ้าของรวมคนอื่นซึ่งไม่ได้เข้ามาในคดีและไม่มีส่วนรู้เห็นตกลงในการแบ่งแยกโฉนดด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1364 วรรคสอง คำขอของโจทก์ในส่วนนี้จึงไม่อาจบังคับได้ ศาลต้องยกคำขอแต่ไม่ตัดสินสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องใหม่ จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาจะซื้อขายโดยไม่สามารถแบ่งแยกโฉนดที่ดินและจดทะเบียนโอนให้แก่โจทก์ภายในระยะเวลาที่กำหนดจำเลยจึงต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามสัญญาและแม้โจทก์จะไม่ได้นำสืบแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าโจทก์เสียหายเท่ากับจำนวนที่ระบุในสัญญาศาลก็มีอำนาจกำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามที่เห็นสมควรได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยผิดสัญญาจะซื้อขายที่ดินโดยไม่สามารถแบ่งแยกโฉนดที่ดินและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โจทก์ขอให้บังคับจำเลยไปขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินเฉพาะส่วนที่ตกลงขายให้แก่โจทก์แล้วโอนให้โจทก์ ให้จำเลยรับเงินค่าที่ดินที่เหลือจากโจทก์ และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า สัญญาจะซื้อขายตามฟ้องมีเงื่อนไขบังคับก่อนโดยจำเลยตกลงจะจดทะเบียนโอนที่ดินให้โจทก์หลังจากที่มีการรังวัดแบ่งแยกที่ดินจากโฉนดเดิมแล้ว จำเลยไปติดต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมให้นำโฉนดมาทำการแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ แต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมเพิกเฉยเงื่อนไขดังกล่าวจึงพ้นวิสัยไม่อาจสำเร็จได้ สัญญาเป็นโมฆะและเมื่อจำเลยยังไม่อาจรังวัดแบ่งแยกโฉนดได้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนแก่โจทก์จึงไม่เริ่มนับ จำเลยยังไม่ผิดสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยขอรังวัดแบ่งแยกที่ดินเฉพาะส่วนที่จำเลยตกลงขายแล้วโอนกรรมสิทธิ์แก่โจทก์ ให้จำเลยรับเงินค่าที่ดินที่เหลือและให้จำเลยใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์คำขออื่นให้ยก

โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอของโจทก์ในส่วนที่ให้จำเลยไปแบ่งแยกที่ดิน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ และ จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยโดยฟังข้อเท็จจริงเบื้องต้นเป็นยุติว่าจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดพิพาท 1 ใน 3 ส่วนจำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินของจำเลยด้านตะวันออกติดสถานบริการน้ำมันตราหอย ด้านตะวันตกติดที่ดินของโจทก์ด้านทิศเหนือติดถนนรัตนวิเบศร์ เนื้อที่ประมาณ 599 ตารางวา รวมราคา 5,990,000 บาท โดยโจทก์วางมัดจำให้จำเลยในวันทำสัญญา จำเลยตกลงจะไปแบ่งแยกที่ดินที่ตกลงขายและไปจดทะเบียนโอนให้โจทก์ภายใน 18 เดือน หากจำเลยผิดสัญญาจำเลยยินยอมใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ 2,000,000 บาท หลังจากนั้นจำเลยฟ้องเจ้าของรวมคินอื่นให้แบ่งแยกที่ดินเฉพาะส่วนที่จำเลยตกลงขายให้โจทก์ แต่แล้วจำเลยกลับไปตกลงแบ่งแยกที่ดินตามความยาวจากทิศเหนือจดทิศใต้โดยจำเลยได้ส่วนทางทิศตะวันออกติดสถานบริการน้ำมันไม่ตรงกับที่จำเลยตกลงขายให้โจทก์ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจะซื้อขายที่ดินระหว่างโจทก์กับจำเลยตามเอกสารหมาย จ.1 เป็นโมฆะหรือไม่ ในข้อนี้ที่จำเลยฎีกาว่า ขณะทำสัญญาจะซื้อขายโจทก์ทราบดีแล้วว่าที่ดินพิพาทมีผู้อื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วยโดยยังไม่ได้มีการตกลงแบ่งแยกที่ดิน ดังนั้นการที่จำเลยจะปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อขายได้จำเลยจะต้องทำการแบ่งแยกที่ดินเสียก่อน อันเป็นลักษณะของเงื่อนไขบังคับก่อน แต่เงื่อนไขดังกล่าวไม่อาจสำเร็จลงได้เพราะเจ้าของรวมอื่นไม่ยินยอมเงื่อนไขดังกล่าวจึงเป็นอันพ้นวิสัยที่จะสำเร็จได้ สัญญาจะซื้อขายตามเอกสารหมาย จ.1 ตกเป็นโมฆะนั้น เห็นว่า สัญญาจะซื้อขายเอกสารหมาย จ.1 ข้อ 1 ตอนท้าย ระบุไว้ว่า จำเลย (ผู้ขาย) จะไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินหลังจากจำเลยได้ทำการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินเรียบร้อยแล้วไม่เกิน 18 เดือนนั้น ไม่ใช่เงื่อนไขบังคับก่อนหากเป็นแต่เพียงข้อตกลงในการไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้โจทก์ว่าจำเลยจะต้องแบ่งแยกที่ดินและจดทะเบียนโอนให้แก่โจทก์ภายในกำหนดระยะเวลา 18 เดือน นับแต่วันทำสัญญา ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เป็นไปได้ ไม่ใช่เป็นเรื่องพ้นวิสัยแต่อย่างใด สัญญาจะซื้อขายเอกสารหมาย จ.1 จึงไม่เป็นโมฆะ ฎีกาจำเลยใน

ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นแต่ในคดีนี้เมื่อโจทก์ทราบอยู่แล้วว่าที่ดินที่โจทก์ตกลงซื้อจากจำเลยมีผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย เมื่อโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยผู้เดียวแบ่งแยกที่ดินโอนให้แก่โจทก์ตามข้อตกลง ซึ่งจำเลยจะต้องแบ่งที่ดินด้านทิศตะวันออกติดสถานบริการน้ำมันด้านทิศตะวันตกติดที่ดินของโจทก์ และด้านทิศเหนือติดถนนรัตนวิเศษโอนให้แก่โจทก์ การกำหนดส่วนแบ่งตามคำขอของโจทก์จึงอาจมีผลกระทบถึงสิทธิของเจ้าของรวมคนอื่นซึ่งมิได้เข้ามาในคดีได้ เพราะที่ดินทุกส่วนเจ้าของรวมทุกคนต่างมีส่วนเป็นเจ้าของสมควรได้เจ้าของรวมทุกคนได้มีส่วนรู้เห็นและตกลงในการแบ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1364 วรรคสอง เมื่อโจทก์ฟ้องจำเลยคนเดียวให้แบ่งที่ดินตามที่จำเลยตกลงขายกับโจทก์เพียงสองคน คำขอของโจทก์ในส่วนนี้จึงไม่อาจบังคับได้ที่ศาลอุทธรณ์ยกคำขอของโจทก์ในส่วนนี้ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผลแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิโจทก์ที่จะฟ้องใหม่

คงมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ในประการต่อไปว่าค่าเสียหายของโจทก์มีเพียงใด เห็นว่า ในเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาแล้ว โจทก์ผู้จะซื้อขายจะต้องได้รับความเสียหายจำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามสัญญาจะซื้อขายเอกสารหมายเลข จ.1 ข้อ 3 ซึ่งกำหนดไว้ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ 2,000,000 บาท แม้โจทก์จะมีได้นำสืบแสดงให้เห็นโดยชัดแจ้งว่าโจทก์เสียหายอย่างไรบ้างศาลย่อมมีอำนาจกำหนดให้ตามที่เห็นสมควรได้ แต่ที่ศาลอุทธรณ์กำหนดให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายในส่วนนี้ให้โจทก์เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท นั้น เมื่อพิเคราะห์จากที่ตั้งและจำนวนเนื้อที่ที่ดินแล้ว เห็นว่า ค่าเสียหายที่ศาลล่างกำหนดให้จำเลยชดเชยแก่โจทก์นั้นต่ำเกินไป เห็นสมควรกำหนดให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายในส่วนนี้ให้โจทก์ 500,000 บาท ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์500,000 บาท และไม่
ตัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคดีมาฟ้องใหม่ นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์

(สันติ ทักราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรค์ ศักดารักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>